

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1333/2535

กระทรวงการคลัง
นางสาว อัจจิมา วัฒนพงศ์ศิริ ฯ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304

ป.วิ.พ. มาตรา 47

ป.ร.ษฎ. มาตรา 121

พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 มาตรา 4

เอกสารท้ายฟ้องระบุว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ส่งมอบอำนาจให้อธิบดีกรมธนารักษ์ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องคดีจึงเป็นหนังสือมอบอำนาจที่อธิบดีกรมธนารักษ์นำมาฟ้องคดีแทนกระทรวงการคลังโจทก์ได้ ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือมอบอำนาจโดยเฉพาะอีกและเป็นการกระทำการในนามของ รัฐบาล จึงต้องด้วยมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากรไม่ต้องปิดแสตมป์ ที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงชั้นนอกของเมืองโบราณ จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(3)และมีการขึ้นทะเบียนกำแพงเมืองเป็นที่ราชพัสดุและเป็นโบราณสถานไว้แล้ว จึงไม่ใช่ที่รกร้างว่างเปล่าแต่เป็นที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 4 ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามมาตรา 5 ราษฎรย่อมไม่อาจยึดถือเอาเป็นกรรมสิทธิ์หรือโอนกันได้ โดยรัฐไม่จำเป็นต้องประกาศหวงห้ามอีก

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้มอบอำนาจให้อธิบดีกรมธนารักษ์เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องการแต่งตั้งทนายความหรือมอบหมายให้ส่วนราชการฟ้องหรือแก้ต่างคดีในเรื่องทั้งปวงอันเกี่ยวเนื่องกับที่ราชพัสดุและทรัพย์สินในที่ราชพัสดุ ที่ดินบริเวณศาลหลักเมืองและตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นคูเมืองและกำแพงเมืองเก่า เนื้อที่รวม 310 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา ซึ่งเป็นเมืองโบราณก่อนสมัยสุโขทัย ทางราชการได้สงวนไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดินโดยเฉพาะจึงเป็นที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในความดูแลของโจทก์ และต่อมาได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเมื่อปี 2522 ที่ดินดังกล่าวนี้มีส่วนหนึ่งอยู่ในบริเวณกำแพงเมืองชั้นนอกเนื้อที่ 3 งาน 80 ตารางวา คือที่พิพาทในคดีนี้ นายเมือง พลสยาม ได้แจ้งการครอบครองไว้และต่อมานายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้โดยสำคัญผิด และจำเลยทั้งสองได้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวจากนายเมือง จำเลยทั้งสองโดยนายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริผู้ใช้อำนาจปกครองดำเนินการขอออกโฉนด โจทก์จึงคัดค้าน ขอให้พิพากษาว่าที่พิพาทเป็นที่ราชพัสดุ สงวนไว้เพื่อให้ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ และอยู่ในความครอบครองดูแลของโจทก์ขอให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 34 และให้จำเลยกับบริวารออกจากที่ดินดังกล่าวและห้ามเกี่ยวข้องอีก

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 มิใช่หนังสือมอบอำนาจ แต่เป็นคำสั่งของกระทรวงการคลัง ไม่มีผลตามกฎหมาย หากจะถือเป็นหนังสือมอบอำนาจก็มิได้ปิดอากรแสตมป์ นายอรรถ ธรรมโน อธิบดีกรมธนารักษ์จึงไม่มีอำนาจฟ้องที่พิพาทมิใช่ที่ดินที่ทางราชการสงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์แก่แผ่นดินโดยเฉพาะ ไม่เคยเป็นโบราณสถาน กำแพงเมืองหรือคูเมืองชั้น

นอก จึงมีใช้ที่ราชพัสดุ แต่เป็นที่ดินของรัฐประเภทที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งราษฎรสามารถครอบครองได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) เลขที่ 34 ให้จำเลยทั้งสองและบริวารออกจากที่พิพาทศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยเบื้องต้นตามฎีกาของจำเลยทั้งสอง มีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่า เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 (เอกสารหมายเลข 24) นั้น ระบุว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ส่งมอบอำนาจให้อธิบดีกรมธนารักษ์ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเรื่องต่าง ๆ ดังรายละเอียดในเอกสารดังกล่าวซึ่งมีการมอบอำนาจให้อธิบดีกรมธนารักษ์แต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องคดีรวมถึงการมอบอำนาจให้ทนายความมีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ ไปในทางจำหน่ายสิทธิด้วย จึงเป็นหนังสือมอบอำนาจที่อธิบดีกรมธนารักษ์นำมาฟ้องคดีแทนกระทรวงการคลังโจทก์ได้ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือมอบอำนาจโดยเฉพาะอีก และกรณีตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวเป็นการกระทำการในนามของรัฐบาล จึงต้องด้วยมาตรา 121 แห่งประมวลกฎหมายอาญาอากรเป็นอันไม่ต้องเสียจึงไม่ต้องปิดแสตมป์ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองในประการต่อไปมีว่า ที่พิพาทเป็นที่ราชพัสดุหรือไม่ ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่าเมื่อปี 2519 โจทก์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพที่ดินบริเวณศาลหลักเมืองและตลาดสดจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งรวมถึงที่พิพาทด้วยว่าเป็นเมืองเก่า เป็นคูเมือง และกำแพงเมืองจริงหรือไม่หากเป็นมีอาณาเขตจากจุดใดถึงจุดใดปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.8 โจทก์มีนายมนูญ ทิพยานนท์ นายช่างสำรวจ 7กรมธนารักษ์ กรรมการใน

คณะกรรมการดังกล่าวคนหนึ่งเป็นพยานเบิกความว่า หลังจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวแล้วนายมนูญได้ร่วมกับกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวอีก 3 คนคือนายมะลิ โคกสันเทียะ ซึ่งขณะนั้นเป็นนายช่างศิลปกรรม 6 หัวหน้างานช่างสงวนรักษา กองโบราณคดี กรมศิลปากร พันเอกสกันธ์ ศรีมาวินซึ่งขณะนั้นเป็นหัวหน้าแผนกตรวจแก้ กองทำแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร และนายเกรียงศักดิ์ วัฒนวรานกูรซึ่งขณะนั้นเป็นหัวหน้าแผนกทะเบียนกรมธนารักษ์กับนายเจวียง จินาพันธ์ ช่างสำรวจของกรมธนารักษ์และบุคคลอื่นพากันไปสำรวจเมืองบุรีรัมย์ การสำรวจใช้ภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารปี 2497 เอกสารหมาย จ.25 เป็นหลักและประกอบด้วยแผนที่ทหารปี 2464 เอกสารหมาย จ.28 เมื่อสำรวจสภาพเมืองบุรีรัมย์หมดแล้ว จึงจัดทำแผนที่คร่าว ๆ ไว้ฉบับหนึ่ง โดยเฉพาะเน้นมากในส่วนที่เป็นกำแพงเมืองและคูเมืองได้นำไปตรวจสอบกับเอกสารหมายจ.25, จ.28 และระวางแผนที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์แล้วปรากฏว่าตรงกัน หลังจากนั้นได้นำแผนที่ดังกล่าวเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการลงมติเห็นชอบกับแผนที่ดังกล่าว และเชื่อว่าเมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองโบราณจริง เพราะมีกำแพงเมืองและคูเมืองชัดเจน คณะกรรมการได้ให้ไปสำรวจความสูงและความต่ำของกำแพงเมืองและคูเมืองอีก นายมนูญ นายมะลิ นายเจวียงและบุคคลอื่นได้ร่วมกันสำรวจเมืองบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2 เมื่อสำรวจแล้วจึงทำแผนที่ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งคือแผนที่เอกสารหมาย จ.23 ซึ่งก็ตรงกันกับเอกสารหมาย จ.25 และจ.28 คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหมาย จ.23 แล้วลงมติว่าแผนที่ดังกล่าวถูกต้อง และเห็นพ้องกันว่าที่ดินบริเวณศาลหลักเมืองและตลาดสดจังหวัดบุรีรัมย์เดิมเป็นเมืองโบราณเป็นคูเมือง และกำแพงเมืองจริงและโจทก์มีนายมะลิพันเอกสกันธ์และนายเจวียงเป็นพยานเบิกความยืนยันสนับสนุนคำของนายมนูญว่าได้ร่วมไปสำรวจเมืองบุรีรัมย์ดังกล่าวด้วยนอกจากนี้โจทก์ยังมีนายทิวา ศุภจรรยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเคยศึกษาเกี่ยวกับการ

ใช้ภาพถ่ายทางอากาศและธรณีวิทยาในระดับปริญญาเอกที่ประเทศออสเตรเลียเป็น
พยานเบิกความว่า การใช้ภาพถ่ายทางอากาศก็เพื่อทำแผนที่ สำหรับธรณีวิทยา แสดง
ลักษณะภูมิประเทศและนำมาศึกษาเกี่ยวกับการหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีเป็นต้น พยานได้ศึกษาเกี่ยวกับชุมชนโบราณบุรีรัมย์หรือเมืองโบราณ
บุรีรัมย์โดยใช้กล้อง 3 มิติ ส่องดูภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารที่ถ่ายเมื่อปี
2497 คือเอกสารหมายเลข จ.25 และปี 2519 ซึ่งสามารถเห็นความสูงต่ำของ
ภูมิประเทศ และเห็นลักษณะของคูเมืองและกำแพงดิน จากนั้นได้จัดทำแผนที่เกี่ยว
กับคูเมืองและกำแพงดินดังกล่าวและทำการย่อขยายไว้ตามแผนที่เอกสารหมายเลข
จ.26 และ จ.27 ซึ่งแผนที่ทั้งสองฉบับดังกล่าวนี้ได้แสดงที่ตั้งของคูน้ำและคันดิน
คันดินที่ทำเครื่องหมายลูกศร ไว้คือคันดินหรือกำแพงดินหรือกำแพงเมืองที่อยู่ใน
บริเวณที่พิพาทพยานเคยนำเอกสารหมายเลข จ.23 ไปเปรียบเทียบกับเอกสารหมายเลข
จ.26 และ จ.27 ปรากฏว่าลักษณะคันดินและคูน้ำคล้ายกันคันดินและคูน้ำดังกล่าวเป็น
คันดินและคูน้ำของเมืองโบราณที่มีอยู่ทั่วประเทศยิ่งกว่านั้นนายมะลิพยานโจทก์ซึ่ง
เป็นผู้เชี่ยวชาญโบราณคดีของกรมศิลปากรยังเบิกความด้วยว่า นายมะลิได้ตรวจ
บริเวณที่พิพาทปรากฏว่าเป็นเมืองเก่า มีอายุไม่น้อยกว่าสมัยทวาราวดีหรือหนึ่งพันปี
มาแล้ว ลักษณะคูเมืองเป็นรูปทรงกลมคล้ายขดหอยเช่นสมัยทวาราวดีอื่น ๆ ในภา
คอีสานที่พบทั่วไป และมีกำแพงล้อม 2 ชั้น เพื่อป้องกันข้าศึกและขังน้ำไว้ใช้ในหน้า
แล้ง และป้องกันน้ำท่วมในหน้าน้ำและพบเสมาหินวัดกลางซึ่งเป็นวัดสำคัญสำหรับ
เจ้าเมืองประกอบพิธีการต่าง ๆ กับพบเศษกระเบื้องภาชนะแตกหักซึ่งได้ศึกษากันมา
แล้วในทางโบราณคดีว่ามีอยู่ในสมัยทวาราวดีด้วย เห็นว่าโจทก์มีพยานหลายปากต่าง
ได้ศึกษา สืบค้นและวิเคราะห์สภาพเมืองบุรีรัมย์ตามหลักวิชาการแล้วมีความเห็น
พ้องกันว่า บริเวณศาลหลักเมืองและตลาดสดจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งรวมทั้งที่พิพาทนั้น
เดิมเป็นเมืองโบราณ และมีกำแพงเมืองโบราณจริงโดยระบุว่าที่พิพาทอยู่ที่บริเวณ
กำแพงเมืองโบราณและทั้งแผนที่ทหารปี 2464 เอกสารหมายเลข จ.28 กับภาพถ่ายทาง

อากาศของกรมแผนที่ทหารปี 2497 เอกสารหมาย จ.25ก็ตรงกัน ซึ่งนายทิวาใช้
กล้อง 3 มิติ ส่งดูเอกสารหมาย จ.25 สามารถเห็นลักษณะของคูเมืองและกำแพงดิน
แล้วจัดทำแผนที่เกี่ยวกับคูเมืองและกำแพงดินดังกล่าวตามเอกสารหมาย จ.26 ที่มี
ลูกศร ชี้ไว้คือคันดินหรือกำแพงดินหรือกำแพงเมืองที่อยู่ในบริเวณที่พิพาทดังวินิจัย
แล้ว แสดงว่าขณะทำเอกสารหมาย จ.25 และ จ.28 นั้นมีกำแพงเมืองในบริเวณที่
พิพาทอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นเมื่อปี 2464อันเป็นปีที่ทำแผนที่ทหารเอกสารหมาย จ.28
จึงมีกำแพงเมืองในบริเวณที่พิพาทแล้ว จำเลยไม่มีพยานมาสืบหักล้างเอกสารดัง
กล่าวว่าจะจัดทำไม่ถูกต้องแต่อย่างใด คงมีแต่พยานบุคคลมาเบิกความกล่าวอ้างลอย ๆ
ว่า บริเวณที่พิพาทไม่มีเนินดิน คันดินหรือกำแพงดินพยานหลักฐานจำเลยจึงไม่มีน้ำ
หนักหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ข้อเท็จจริงฟังได้ว่ามีกำแพงเมืองในบริเวณที่พิพาท
กล่าวคือที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองดังกล่าว และพยานโจทก์ต่างเบิก
ความสอดคล้องต้องกันด้วยว่า ที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองโบราณ จำเลย
คงมีแต่นายสินชัย กระบวนแสงผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 7 คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพียงปากเดียวเป็นพยานเบิกความว่า เคยสำรวจเมืองบุรีรัมย์
ครั้งหนึ่ง แต่ไม่ได้สำรวจอย่างจริงจังจึงโดยแหวะผ่านชั่วคราวไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี
และเป็นไปไม่ได้ว่าเมืองบุรีรัมย์จะมีกำแพงเมืองด้านนอกล้อมคูน้ำไว้ ซึ่งก็ขัดกับข้อ
เท็จจริงที่รับฟังแล้วว่ามีกำแพงเมืองในบริเวณที่พิพาท จึงไม่อาจรับฟังหักล้างพยาน
หลักฐานโจทก์ที่ว่าที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณได้ ดังนั้น เมื่อปรากฏตาม
เอกสารหมาย จ.23 ว่า ที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงชั้นนอกของเมืองโบราณจึง
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดย
เฉพาะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(3) ซึ่งก็มีการขึ้น
ทะเบียนกำแพงเมืองดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุเลขหมายทะเบียน 44285 และเป็น
โบราณสถานด้วยปรากฏตามเอกสารหมาย จ.21 และ จ.22 จึงไม่ใช่ที่รกร้างว่างเปล่า
ที่พิพาทจึงเป็นที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518มาตรา 4 โจทก์

เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ราษฎรย่อมไม่อาจ
ยึดถือเอากรรมสิทธิ์หรือโอนกันได้ตามกฎหมายโดยรัฐไม่จำเป็นต้องประกาศหวงห้ามแต่
อย่างใด ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(ไพศาล รางฆาณูร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>